P U T U S A N

Nomor 1512 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: **DWI CANDRA KUSUMA bin GIARTO;**
Tempat Lahir	: Gunung Kramat;
Umur/Tanggal Lahir	: 28 tahun/31 Mei 1997;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Gunung Sari, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 3 Februari 2026 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Februari 2026 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 482 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 482 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jis* Pasal 479 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 482 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 11 Mei 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI CANDRA KUSUMA bin GIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 482 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI CANDRA KUSUMA bin GIARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A warna biru;
   - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gaga Sugianto;
   - 1 (satu) unit sepeda motor Beat nomor polisi BE 5874 KW warna hitam;

   Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saudara Gaga Sugianto;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 77/Pid.B/2026/PN Kbu tanggal 21 Mei 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI CANDRA KUSUMA bin GIARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A warna biru;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Gaga Sugianto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat nomor polisi BE 5874 KW warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Gaga Sugianto bin Samsul Bahri;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 380/PID/2026/PT TJK tanggal 25 Juni 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 77/Pid.B/2026/PN Kbu., tanggal 21 Mei 2026 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Kasasi/Pid.B/2026/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Juli 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 Juli 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 26 Juni 2026 melalui surat tercatat dan diterima tanggal 1 Juli 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 7 Juli 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 Juli 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan penerapan hukum *judex facti*, karena berdasarkan fakta di persidangan maka seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan kedua;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Selain itu *judex facti* telah mengadili perkara *a quo* berdasarkan undang-undang dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa melihat Sdri. Resi Septiani yang merupakan istrinya mengirim pesan kepada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Terdakwa merebut *handphone* milik Sdri, Resi Septiani dan setelah diperiksa ternyata Sdri. Resi Septiani mengirim pesan kepada Saksi Gaga Sugianto yang merupakan selingkuhannya. Selanjutnya Terdakwa berpura-pura menjadi Sdri. Resi Septiani dan menggunakan *handphone* Sdri. Resi Septiani mengajak Saksi Gaga Sugianto bertemu di Desa Papan Asri, Kecamatan Abung Semuli. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ari Munandar dan mengajaknya untuk pergi menemui Saksi Gaga Sugianto;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ari Munandar menjemput Terdakwa, dan sesampainya di Desa Papan Asri tepatnya di gardu pinggir jalan, mereka bertemu dengan Saksi Gaga Sugianto, Saksi Raffi Al Fahrizi dan Sdr. Doni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saputra yang sudah berhenti di pinggir jalan, lalu Terdakwa bertanya kepada ketiga orang tersebut "Yang punya nomor ini siapa" sembari menunjukkan handphone kepada mereka, dan dijawab oleh Saksi Gaga Sugianto "Saya" kemudian Terdakwa marah dengan nada tinggi lalu menampar pipi dan memukul bahu Saksi Gaga Sugianto dan berkata "Ini istri saya" sambil menunjukkan buku nikahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan "Kita ke Polsek saja", kemudian dijawab oleh Saksi Gaga Sugianto "Jangan bang" lalu Terdakwa berkata "Mana motor kamu saya tahan dulu", sambil meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan handphone milik Saksi Gaga Sugianto. Kemudian Terdakwa dan Saksi Ari Munandar pergi dengan membawa sepeda motor, KTP serta handphone milik Saksi Gaga Sugianto;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bersama Saksi Ari Munandar menemui kakak dari Saksi Gaga Sugianto yaitu Sdr. Junaidi, dan pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Ari Munandar meminta uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk ganti rugi, karena rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Resi Septiani hancur, dan mengancam Saksi Gaga Sugianto apabila tidak mau memberikan uang maka akan dilaporkan ke pihak Kepolisian, namun Saksi Gaga Suginto dan kakaknya saat itu belum menyetujuinya karena perlu berunding dengan keluarga;
- Bahwa oleh karena tidak mendapatkan kepastian dari Saksi Gaga Sugianto, maka Terdakwa menggadaikan sepeda motor Saksi Gaga Sugianto tersebut kepada Sdr. Iwan Tambuh (DPO) di Lampung Tengah, dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa atas gadai tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Ari Munandar mendapatkan bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ari Munandar telah melakukan perdamaian dengan Saksi Gaga serta telah menyerahkan uang damai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Gaga Sugianto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dalam Pasal 482 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 250 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 482 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 482 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jis* Pasal 479 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis,** tanggal **24 September 2026** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
t.t.d/	t.t.d/
Sutarjo, S.H., M.H.	**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**
t.t.d/	
Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

DIDIK TRISULISTYA, S.H., M.H.
NIP. 19680317 199603 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)